

对赌协议条款摘录

《关于深圳市辰星智联科技有限公司之增资协议》补充协议

协议基本信息

项目	内容
协议名称	关于深圳市辰星智联科技有限公司之增资协议补充协议（对赌条款）
签署日期	2021年6月15日
投资方	深圳远致中创天使投资基金（有限合伙）
融资轮次	A轮
增资金额	人民币1,500万元
获得股权	10%（投后）
投后估值	1.5亿元

第5.1条 业绩承诺

会计年度	营业收入最低承诺	净利润最低承诺	实际完成情况
2021年	5,000万元	400万元	营收5,200万, 净利润420万 ☐
2022年	8,000万元	650万元	营收8,500万, 净利润680万 ☐
2023年	12,000万元	900万元	营收12,000万, 净利润920万 ☐
2024年	18,000万元	1,350万元	营收16,800万, 净利润1,180万 ☐

注：2024年营收未达标（达成率93.3%），触发第5.2条股权补偿条款。

第5.2条 估值调整（股权补偿）

若2022年或2023年任一年度营业收入未达到上表承诺金额的80%，创始股东应无偿向投资方转让相当于增资完成时应持股本1.5%的公司股权。

触发情况：2024年度营收未达标，但协议约定触发年度为2022/2023年，故2024年未达标不触发本条款。创始股东与投资方另行协商补偿方案。

第5.3条 回购条款

若发生以下任一情形，投资方有权要求创始股东按投资本金加上年化8%的收益回购其持有的公司全部或部分股权：

触发情形	是否触发	说明
公司未能在2025年12月31日前完成合格IPO	否	尚在辅导期
连续两个年度未达成业绩承诺	否	仅2024年未达标
创始股东严重违约或重大资产转让	否	-
公司核心业务发生重大不利变化	否	-

回购价格计算：

回购金额 = 投资本金 × (1 + 8% × 持有年数) 当前可回购金额上限 = 1,500 × (1 + 8% × 4) = 1,980万元

第5.4条 反稀释保护

若公司后续融资估值低于本轮估值（1.5亿元），投资方有权获得创始股东无偿配发股权以维持其持股比例。

第6条 重大事项否决权

投资方对以下事项享有一票否决权：

否决事项	条款
增减注册资本	☐
变更公司主营业务	☐
超过1,000万元的对外投资或资产收购	☐
关联交易（单笔超过100万元）	☐
知识产权（专利）转让或独家许可	☐
变更董事会构成	☐
核心管理层离任	☐

第7条 清算优先权

若公司发生清算、解散或被收购，投资方优先于其他股东按以下顺序分配：

- 第一顺位：返还投资本金1,500万元
- 第二顺位：年化8%的优先分配
- 剩余资产：按持股比例分配